

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [8] 전기요금 소멸시효 법률 적극 해석으로 착오 할인금액 5년치 회수
관 계 부 서 : 제물포지사 고객지원부
모 범 직 원 : 인천본부 제물포지사 고객지원부 차장 이종현
내 용

위 직원은 '20년 1월부터 현재까지 인천본부 제물포지사 고객지원부에 배치되어 수요관리팀 및 고객봉사팀 총괄 업무를 담당하였다.

'23년 5월경 관내 사회복지시설 복지할인 고객 중 착오적용 사례가 발견되었다. 해당 고객은 2016년 11월부로 전기사용자 명의변경(경로당→VR체험관)을 신청하였으며, 명의변경 시 해당 고객의 자격변동여부를 확인하여 복지할인을 해지해야 했으나, 당시 적정하게 해지되지 않고 할인이 연속 적용되어 총 21,514,633원의 전기요금을 과소 수납한 상황이었다.

이에 대하여 최초 VR체험관(☐●☎◎※◎▷) 측에 상법 제64조(상사시효)에 따라 소멸시효 5년을 적용하여 과소 수납금액의 납부를 요청하였다. 그러나 ☐●☎◎※◎▷ 측은 전기요금채권의 경우 민법 제163조(3년의 단기소멸시효) 6항에 따라 소멸시효 3년을 적용해야 함을 주장하였다.

관련하여 과거 전기요금 착오 할인금액 청구 시의 소멸시효 적용 사례를 확인하였으나 3년 적용, 5년 적용이 모두 존재하였고, 사내에서는 명확한 판단 근거를 찾을 수 없었다. 이에 따라 적용 소멸시효를 늘리고자 새로운 대안으로 부당이득 반환청구 대상으로 해석이 가능한지 외부 법률 검토를 실시하였으나, 최초 의뢰한 법무법인으로부터는 해당 사안이 전기요금채권 3년 소멸시효 적용에 해당한다는 당사에게 불리한 의견을 수렴하였다.

직후 타 법무법인을 통하여 추가 법률검토를 즉시 의뢰하였으며, 해당 검토를 통하여 착오 할인금액 회수 시 부당이득금 반환청구(소멸시효 10년)로 해석할 수 있는 명확한 근거를 확보하여 논리를 세웠다.

추가 법률 검토에 따라 ■●㉠㉡㉢ 측에 제시한 당사 논리는 다음과 같다. 1) ■●㉠㉡㉢과 한전 간에 전기공급에 관한 계약(명의변경 신청)은 있었으나 복지할인 신청은 없었음(양사간 관련 계약이 없음). 2) 이에 따라 “법률상 원인없이” 한쪽이 이익을 얻은 부당이득이 발생하였음. 3) 어떠한 법령에도 ■●㉠㉡㉢㉣가 할인을 받을 수 있는 조항은 없음(즉, 법률상 원인 없음). 4) 한전은 전기요금 청구서에 기본요금, 전력량요금 등의 전기사용요금 표기와 더불어 그 외의 부분(복지할인, 기후환경요금, 전력기반기금 등)을 별도 구분하여 매월 청구하며, 복지할인 채권은 일반적으로 고객측이 생각하는 전기요금채권이라 할 수 없음.

이러한 주장에 대하여 ■●㉠㉡㉢ 측도 당사 논리를 결국 수용하였다. 상

사시효 반영 및 불필요한 기관간 법적 다툼을 피하고자 최대 가능한 10년 소멸시효(이 건의 경우 최대 6.4년)로 소급 수납하지는 않았으나, 이번 사항으로 착오 복지할인금액에 대한 10년 소멸시효 적용의 명확한 논리를 세웠으며, 향후 발생할 비슷한 사례에도 적용이 가능할 것으로 보인다.

[그림] 관련 자료

☐●☎◎※◎▷ 대상 당사 의견 전달	복지할인 착오금액 회수 증빙
익명화	익명화

조치할 사항

인천본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)